

EK KURGUSAL OLAYLAR

ÖRNEK KURGUSAL OLAY-IX

Devlet memuru olarak görev yapan (D), hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin (B) fıkrası uyarınca verilen “kınama” cezasının iptali istemiyle Konya 2. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır. Yargılama sürerken Mahkeme, 657 sayılı Kanun’un 125. maddesinin, “devlet memurluğundan çıkarma” disiplin cezasının düzenlendiği (E) fıkrasının Anayasa’nın 2., 36. ve 38. maddelerine aykırı olduğu kanısına vararak 17.04.2026 tarihinde söz konusu fıkranın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Başvuru dilekçesinde Mahkeme, devlet memurluğundan çıkarma cezasının ağırlığı ile usulüne ilişkin güvencelerin yeterliliği arasındaki ölçüsüzlüğe vurgu yapmakta ancak görmekte olduğu davanın yalnızca “kınama” cezasının iptaline ilişkin olduğunu da açıkça belirtmektedir.

Soru: Anayasa Mahkemesi bu başvuru hakkında hangi aşamada, ne yönde bir karar vermelidir? Başvurunun hukuki niteliği ve şartları açısından gerekçeli olarak açıklayınız.

ÖRNEK KURGUSAL OLAY-X

(P), bir devlet üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Hakkında başlatılan disiplin soruşturması neticesinde dosya, ilgili Üniversite Yönetim Kurulu önünde disiplin kurulu sıfatıyla görüşülmek üzere ele alınmıştır. Yapılan görüşmeler sırasında Üniversite Yönetim Kurulu, soruşturma konusu eyleme uygulanacak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili disiplin hükmünün, kapsamı ve öngörülebilirliği bakımından Anayasa’nın 2., 27. ve 130. maddelerine aykırı olduğu kanısına varmıştır.

Bunun üzerine Üniversite Yönetim Kurulu, 11.05.2026 tarihli kararıyla disiplin işlemini bekletici sorun yapmış ve söz konusu hükmün iptali istemiyle aynı tarihte Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Soru: Anayasa Mahkemesi bu başvuru hakkında hangi aşamada, ne yönde bir karar vermelidir?

ÖRNEK KURGUSAL OLAY-XI

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen 7654 sayılı “Su Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Kanun”, Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmiş ve 15.03.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte TBMM’deki siyasi parti gruplarının üye sayıları aşağıdaki gibidir: (A) Partisi Meclis Grubu 268 milletvekili, (B) Partisi Meclis Grubu 132 milletvekili, (C) Partisi Meclis Grubu 58 milletvekili, (D) Partisi Meclis Grubu 42 milletvekili, (E) Partisi Meclis Grubu 25 milletvekili. Aşağıdaki sorular birbirinden bağımsız olarak değerlendirilecektir.

Sorular:

1. (C) Partisi Meclis Grubu, 02.04.2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu gerekçeli dilekçeyle 7654 sayılı kanunun belirli maddelerinin Anayasa’nın 2., 35. ve 56. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek iptalini istemiştir. Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu incelerken hangi aşamada, ne tür bir karar vermelidir? Gerekçeli olarak açıklayınız.

2. 115 milletvekili, 18.04.2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu dilekçeyle aynı kanunun yukarıdaki “1” numaralı soruda belirtilen gerekçelerle iptalini istemiştir. Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu incelerken hangi aşamada, ne tür bir karar vermelidir? Gerekçeli olarak açıklayınız.

3. 125 milletvekili, 20.05.2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu dilekçeyle aynı kanunun iptalini istemiştir. Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu incelerken hangi aşamada, ne tür bir karar vermelidir? Gerekçeli olarak açıklayınız.

4. (B) Partisi Meclis Grubu, 25.04.2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu gerekçeli dilekçeyle aynı kanunun iptalini istemiştir. Başvurudan iki hafta sonra (B) Partisi’nden 18 milletvekili istifa etmiştir. Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu incelerken hangi aşamada, ne tür bir karar vermelidir? Gerekçeli olarak açıklayınız.